

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, עיון / אישור השר - מחוז מרכז
סדר יום ישיבה מספר : 2023004 תאריך הישיבה : 31/01/2023

2161691 סימוכין :

מדינת ישראל

מינהל התכנון

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
עיון / אישור השר - מחוז מרכז

סדר יום ישיבה מספר 2023004

תאריך הישיבה : יום שלישי, ט' שבט תשפג , 31/01/2023

מיכה גדרון , יו"ר , נציג שר הפנים

תוכנית - 403-1014547 : ניווד שטחים .

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -
1965, שהוצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונמצא
כי התכנית אינה טעונה את אישור השר.
תשומת לבכם להערות להלן:

- יש לתת מענה לקויי בניין במבנה ציבור בטבלה 5
- יש להימנע מהפניות לתכניות קודמות בהערות שבטבלה 5

תוכנית - 405-1058254 : כס/מק/יד/415 . 2

ישוב: כפר סבא

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

תוכנית - 405-1000884 : כס/מק/5/22/ו גלר 13 - מגרש למגורים בכפר-סבא .
3

ישוב: כפר סבא

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -
1965, שהואצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונמצא
כי התכנית אינה טעונה את אישור השר.
עם זאת, תשומת לבכם להערות להלן:

התכנית עושה שימוש בתוספת זכויות מכוח סעיף 62א (א)16, הגדלת השטח
מותר לבניה בתחום רשות עירונית וגם מסעיף 62א(א)9, אישור כל נושא

הניתן לאישור כהקלה. יחד עם זאת, מאחר וסעיף 62א(א)16(ב) מציין כי
ככל שכבר אושרה תוספת כמותית בהקלה יש להוריד אותה מתוספת הזכויות,
לא ניתן לאשר את התכנית במתכונתה הנוכחית, המוסיפה שטחים מכוח שני

הסעיפים.

לפני מתן תוקף יש למחוק את תוספת הזכויות (בהיקף של 6% משט המגרש),

לפי סעיף 62א(א)9 מטבלה 5.

תוכנית - 408-1032929 : מתחם שפונדר פדלון המלאכה 26,28-איחוד וחלוקה .
39/368/מק/נת

ישוב: נתניה

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -
1965, שהואצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונמצא
כי התכנית אינה טעונה את אישור השר.

עם זאת, תשומת לבכם להערה להלן:

תכנית המתאר נת/400/7 קבעה שימושים ברמה מתחמית, קביעת שימוש במגרש
ברמה מפורטת היא בבחינת הוספת שימוש שאינה בסמכו וועדה מקומית.
רק במקרה של תכנית כוללנית שקובעת זכויות ושימושים ברמה מתחמית
יכולה וועדה מקומית עצמאית לקבוע את השימושים והזכויות ברמת המגרש

בסמכותה.

בהתאם לאמור, יש לעדכן את השימושים המותרים בתכנית הנדונה בהתאם

לתכנית המאושרת.
תוכנית - 409-1041193 : עח/מק/38/81, אזו"ת עמק חפר, סנו או"ח בין . 5
יעודי קרקע

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה:

לא טעון אישור

תוכנית - 410-1052257 : פת/מק/30/1157 מינץ 16 פינת אילת 1 . 6

ישוב: פתח תקוה

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה:

לא טעון אישור

בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965
שהואצלה ליו"ר הועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונמצא כי
התכנית אינה טעונה את אישור השר.

על תשומת ליבכם התכנית מציעה בנוסף לשינויים בקווי בניין גם הרחבת
דרך לכיוון רחוב מינץ והדבר אינו בא לידי ביטוי בסעיף 2.1 - מטרת

התכנית או בדברי ההסבר לתכנית.
בנוסף - לא ברור הרציונל העומד מאחורי הרחבת הדרך שכן הוא נקודתי

ולא מאפשר הרחבת הדרך לכל אורכה.

תוכנית - 411-0963900 : יד/מק/1041/א - שכונת גדות, יהוד-מונוסון . 7

ישוב: יהוד

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:
המלצה:

טעון אישור

1. התכנית מציעה יצירת מגרש 717, המוסיפה ייעוד ושימושים לצרכי ציבור, וזאת תוך שינוי ייעוד מסחר ותעסוקה לצרכי ציבור.
2. הועדה לא הצביעה על מקור סמכות לשינוי ייעוד כאמור, נציין, כי סעיף 62א (א) (20) מאפשר שינוי ייעוד ממגרש תעסוקה ליעוד ציבורי, כאשר תעסוקה כהגדרתה בסעיף קטן (א1) לחוק לא כוללת ייעוד תעסוקה ומסחר.
3. התכנית מציעה שימוש בסעיפים 62א (א) (4א) ו-62א (א) (6), תוך כדי הקטנת סך כל היקף השטח הכולל המותר לבניה בניגוד לקבוע בסעיפים אלה. הקטנת השטח הכולל המותר לבניה עומדת גם בניגוד לקבוע בסעיף 27 (ב) (2) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), תשע"ד-
4. סעיף 4.1.2 א (6) המגדיל שטח בניה על הגג מעבר ל-40 מ' לדירה - לא ברור אם כלל התוספת שמציעה התכנית מצויה בסמכות ועדה מקומית רגילה להגדלת שטחים. יש להציג תחשיב מדויק ועמידה בהוראות החוק.
5. התכנית מבטלת סעיפים בנושא ניקוז, הסדרת נחל וניהול מי נגר - לא ברור מקום הסמכות לכך.

הערות נוספות:

6. במסמכי התכנית אין התייחסות לסימון "הנחיות מיוחדות" כפי שנקבע על חלק מתאי השטח המקבילים בתמ"ל 1041.
7. יש לציין בסעיף 2.2 (11) שבקשה להוספת שטחי שירות תת-קרקעיים, הינו גם עבור מגרשים בייעוד "מגורים ב'".
8. בסעיף 4.6 חסרה התייחסות על שימושים/הוראות החלים על תא שטח 717 המוצע בייעוד זה.

תוכנית - 413-0998591 : רצ/מק/36/3/2/1 ילדי טהרן 8, ניווד זכויות . 8

ישוב: ראשון לציון

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה:

לא טעון אישור

תוכנית - 413-1072750 : רצ/מק/1/50/17 - שצ"פ סיטרמן פינת עדה . 9

ישוב: ראשון לציון

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

תוכנית - 413-1030063 : רצ/מק/8/5/168 חיבור רח' עלית הנוער לחולון . 10

ישוב: ראשון לציון

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, שהואצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונמצא כי התכנית אינה טעונה את אישור השר. עם זאת, תשומת לבכם להערות להלן:

1. תא שטח 3 - מסומן בייעוד מסחר ותעסוקה אך ניתנו עבורו זכויות בניה למסחר בלבד. יש להתאים את ייעוד הקרקע בהתאם לשימושים ושטחי

הבניה בתא השטח.

2. תא שטח 2 קובע את סך שטחי הבניה לתעשייה ומשרדים ללא חלוקה בין השימושים. תשומת ליבכם כי תכנית המתאר קובעת כי זכויות הבניה יהיו בהתאם לזכויות הבניה המאושרות, והתכנית המאושרת רצ/168/5/2/1 קבעה זכויות בניה בנפרד עבור השימושים השונים. יש לפרט בתכנית את זכויות הבניה עבור השימושים השונים בהתאם לתכנית המאושרת.

3. הערות 2 ו-4 לטבלה מתייחסות לשטחי השירות בתאי שטח 1 ו-2, כאשר תא שטח 1 מיועד לדרך. נראה כי חלה טעות סופר והכוונה היא לתא שטח 3 ולא 1. כמו כן, סבורה כי ההערה מיותרת כי שטחי השירות עבור תא שטח 3 פורטו בטבלה.

4. בהתאם למסמכי התכנית הדרך המוצעת עוברת לעירייה במסגרת הליך של איחוד וחלוקה בהסכמה ועל כן על פניו אין צורך בסעיף הפקעה.

אנא בדיקתכם וטיפולכם טרם מתן תוקף.

תוכנית - 413-0848804 : רצ/מק/8/150 רחוב אברבנאל 4 . 11

ישוב: ראשון לציון

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -
1965, שהואצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונמצא

כי התכנית אינה טעונה את אישור השר.

עם זאת, תשומת לבכם להערות להלן:

1. ייעוד הקרקע בתכנית הוא מסחר ואילו מרבית שטחי הבניה הם עבור מגורים.
יש לעדכן את ייעוד הקרקע בהתאם לנוהל מבא"ת.
2. בהתאם למסמכי התכנית הדרך המוצעת עוברת לעירייה במסגרת הליך של
איחוד וחלוקה ועל כן על פניו אין צורך בסעיף הפקעה.

אנא בדיוקתכם טרם מתן תוקף.

תוכנית - 413-0988030 : רצ/מק/1/15/16 -4 בית הרשתות . 12

ישוב: ראשון לציון

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -
1965, שהואצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונמצא
כי התכנית אינה טעונה את אישור השר.

עם זאת, תשומת לבכם להערות להלן:

1. התכנית מוסיפה שטח עיקרי בתת הקרקע ללא מקור סמכות, שכן תכנית
מתאר הכוללת לעיר אינה מתייחסת לשטחים עיקריים בתת הקרקע. יש לבטל
את תוספת
2. ב'תנאים בהליך הרישוי' יש להוסיף 'אישור תכנית איחוד וחלוקה'.
3. עצים בוגרים - מוצע לבחון שוב את האפשרות לשימורם של העצים

הבוגר ים בערכיות גבוהה.

תוכנית - 413-1089812 : רצ/מק/ 28/170 לנדאו 3 . 13

ישוב: ראשון לציון

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

לא טעון אישור המלצה :

תוכנית - 413-1079284 : רצ/מק/1/15/133 הרחבת דרך שמוטקין פינת ברשבסקי .

ישוב: ראשון לציון

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -
1965, שהואצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונמצא

כי התכנית אינה טעונה את אישור השר.

עם זאת, תשומת לבכם להערות להלן:

1.סעיף 1.4 - רשום כי התכנית אינה מכילה הוראות של תכנית מפורטת,
על אף שכן מכילה. יש לתקן בהתאם.

תוכנית - 413-1065762 : רצ/מק/ 101/5/1 רח' הקישון 7 - שינוי קווי בנין .
15

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

תוכנית - 414-1089523 : רח/מק/81-1200-שבזי 10 . 16

ישוב: רחובות

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

תוכנית - 416-0879130 : רע/מק/887 - עקיבא 12 . 17

ישוב: רעננה

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -
1965, שהואצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ולהלן

חוות דעתנו:
בתאריך 04/01/22 פקעה הסמכת הוועדה המקומית רעננה. לאור זאת, לוועדה
המקומית אין אפשרות לעשות שימוש בסמכויות שהיו נתונות לה כוועדה
עצמאית מוסמכת. על כן, תוספת השטחים המוצעת בתכנית אינה בסמכות

הוועדה המקומית.

מנימוקים אלה החליט יו"ר הועדה המחוזית לקבוע את התכנית כטעונה

אישור השר.

תוכנית - 416-1105410 : רע/מק/א-893-מגדל 8 . 18

ישוב: רעננה

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה:

טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -
1965, שהואצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ולהלן

חוות דעתנו:
בתאריך 04/01/22 פקעה הסמכת הוועדה המקומית רעננה. לאור זאת, לוועדה
המקומית אין אפשרות לעשות שימוש בסמכויות שהיו נתונות לה כוועדה
עצמאית מוסמכת. על כן, תוספת השטחים המוצעת בתכנית אינה בסמכות

הוועדה המקומית.

מנימוקים אלה החליט יו"ר הוועדה המחוזית לקבוע את התכנית כטעונה

אישור השר.

תוכנית - 417-1011998 : איחוד וחלוקה ותוספת זכויות חלקה 74, הלוי,

כפר מלל שד/מק/43/19

ישוב: כפר מל"ל

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה:

טעון אישור

בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, שהואצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו והוחלט כי היא טעונה אישור השר, להלן חוות דעתנו:

1. התכנית מציעה - הצרחת שטחים שנעשית באיחוד וחלוקה, בבסיס אותה הצרחה עומדת הכשרת בריכת שחייה שנבנתה שלא כדין על שטח חקלאי. אותה הכשרה יוצרת שטח חקלאי כלוא ולא אפקטיבי וזאת לצורך הכשרת עבירת הבניה בלבד המבוקשת. אין כל היגיון תכנוני לתכנית זולת הרצון להכשיר

את עבירת הבניה.

2. הועדה היא ועדה עצמאית וניכר מהתמליל ומההחלטה כי הועדה כלל לא שקלה את שיקול עבריינות הבניה במבחנים שמחייבת הפסיקה במצבים אלו,

כלפי שהיה מצופה ממנה.

3. כך למשל הועדה לא בחנה את יישום מבחן המגרש הריק, היינו האם מקום בו בריכת השחייה לא הייתה בנויה בשטח החקלאי, היה מקום לאשר את התכנית. נדמה שברור מאליו, כי תכנית שכזו כלל לא הייתה באה אל העולם אלמלא עבירת הבניה, שכן אין כל הגיון תכנוני ביצירת שטח חקלאי כלוא ולא אפקטיבי אלמלא עבירת הבניה.

4. זאת ועוד, החלטת הועדה מתקבלת בניגוד לעמדת הצוות המקצועי, אומנם לועדה קיימת סמכות לקבל החלטה בניגוד לעמדת הצוות המקצועי ואולם מקום בו מתקבלת החלטה שכזו קיים נטל הנמקה מוגבר, הועדה לא עמדה בנטל זה ואין בהחלטה כל התמודדות עם הנימוקים כבדי המשקל של הצוות המקצועי. לאור כל האמור החליט יו"ר הועדה כי התכנית טעונה.

מנימוקים אלה החליט יו"ר הוועדה המחוזית לקבוע את התכנית כטעונה

אישורו.

תוכנית - 425-1153212 : חלוקת מגרש שצ"פ לשני מגרשים ללא שינוי יעוד - .
20

תוכנית חלוקה

ישוב: כפר חב"ד

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 ,
שהואצלה למ"מ יו"ר הועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונקבעה
כלא טעונה לאישור.
יחד עם זאת, לתשומת לב הועדה המקומית:
לפי מכתבה של מהנדסת הועדה המקומית מיום 4.1.2023, התכנית אינה
תכנית איחוד וחלוקה. יש לעדכן את מסמכי התכנית לקראת מתן תוקף.

נא בבדיקתכם וטיפולכם לפני העברת התכנית למתן תוקף

תוכנית - 426-1066935 : גז/מק/23/5 תוספת שטח -פדיה 229 . 21

ישוב: פדיה

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

תוכנית - 426-1070945 : גז/מק/102/33-תוספת שטח-בית חשמונאי 112 . 22

ישוב: בית חשמונאי

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 ,
שהואצלה למ"מ יו"ר הועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונקבעה
כלא טעונה לאישור.
יחד עם זאת, לתשומת לב הועדה המקומית:
בעיקרי התוכנית נכתב כי התוכנית מוסיפה 7% משטח המגרש, וזאת למרות
שמדובר באחוז קטן יותר. יש לכתוב את אחוז התוספת המדויק.
נא בדיקתכם וטיפולכם לפני העברת התכנית למתן תוקף.

תוכנית - 451-1082338 : הגדלת זכויות בניה וקביעת קווי בניין - פאדי עאסי
23

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

לא טעון אישור המלצה :

תוכנית - 451-1149764 : שינוי הוראות בניה - מגרש 102 . 24

ישוב: כפר קאסם

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

לא טעון אישור המלצה :

תוכנית - 451-1147115 : הוספת שימוש למסחר ושינוי הוראות בניה - רחוב 2 . 25

4

ישוב: כפר קאסם

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

תוכנית - 451-1115609 : חלוקה למגרש ושינוי הוראות בניה - מגרש 1314 . 26

ישוב: כפר קאסם

00:00 שעת דיון :

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

תוכנית - 451-1148220 : שינוי הוראות בניה . 27

ישוב: כפר קאסם

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה -
1965, שהואצלה ליו"ר הוועדה המחוזית, הועברה התכנית לבדיקתנו ונמצא
כי התכנית אינה טעונה את אישור השר.

עם זאת, תשומת לבכם להערות להלן:

התכנית אינה תכנית איחוד וחלוקה- יש לעדכן את הגדרות התכנית ואת

מטרות התכנית.

תוכנית - 451-1165646 : איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי הוראות בניה - חלקה .

48

ישוב: כפר קאסם

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

לא טעון אישור המלצה :

תוכנית - 451-1129543 : החלפת ייעוד בין שביל למגורים . 29

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

לא טעון אישור המלצה :

תוכנית - 456-1029826 : בר/מק/ 14/20 - הקטנת מרחק בין בריכת שחיה למבנה .
30

ישוב: בניה

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

תוכנית - 457-1010305 : שרבת אייל תוספת שטח עיקרי בגוש 7788 בחלקה 187 .
31

. הצ/מק/5/1/348

ישוב: תל מונד

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור
בהתאם לסמכות השר לפי סעיף 109 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965
, שהוצעה לממונה על המחוז, הועברה התכנית לבדיקתנו ולהלן חוות
דעתנו:
התכנית הינה בסמכות הועדה המקומית, ואינה טעונה את אישור הממונה על
המחוז.

יחד עם זאת, לתשומת לב הועדה המקומית:
התכנית מבטלת את התכנית הצ/5/1/א הקובעת הנחיות לבריכות השחיה
בישוב (יחס החלפה) לכן מומלץ לקבוע בהוראות התכנית את ההוראות
הרלוונטיות לבריכת השחיה כגון: גודל הבריכה, קווי בניין וכ"ד.

אנא בדיקתכם וטיפולכם .

תוכנית - 457-1042084 : הצ/מק/3-146/1 ב' יצירת מגרש דו משפחתי בפרדסיה .
32

ישוב: פרדסיה

00:00 שעת דיון :

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

תוכנית - 457-0969972 : הצ/מק/1-1-548 - אהבת ציון 12, אבן יהודה גוש 7 .
33

938 חלקה 136

ישוב: אבן יהודה

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור

תוכנית - 458-0899179 : מתחם 27- מרגה דרום . 34

ישוב: זמר

עיון לפי סעיף 109 מטרת הדיון:

המלצה :

לא טעון אישור